

한국가스공사 상임감사위원

부서주의·시정 요구 및 개선·통보

일련번호 제23-공급종합-06호

제목 승강기 유지관리용역 계약관리 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆·■■■■■본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처, ○○본부 ◆◆◆◆·■■■■■본부

내용

1. 업무 개요

■■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 사옥 설비 유지보수업무를 담당하면서 「승강기 안전관리법」(이하 “승강기법”이라 한다) 제2조에 따른 관리주체로서 【표 1】 과 같이 사옥 내 설치된 총 3대의 승강기를 유지관리하고 있으며,

【표 1】 ■■■■■본부 사옥 승강기 현황

승강기번호	승강기형식	승강기종류	운행층수	적재하중	최대정원
0000-000	로프식	승객용	5층	900kg	13명
0000-000	로프식	화물용	2층	1,500kg	-
0000-000	로프식	화물용	2층	1,500kg	-

※ 출처: 국가승강기정보센터(www.elevator.go.kr) 내 ‘승강기 정보 열람’

【표 2】 ◆◆◆◆본부 ☆☆☆지사 사옥 승강기 현황

승강기번호	승강기형식	승강기종류	운행층수	적재하중	최대정원
0000-000	로프식	장애인용	4층	1,000kg	15인승

※ 출처: 국가승강기정보센터(www.elevator.go.kr) 내 ‘승강기 정보 열람’

◆◆◆◆본부 ☆☆☆지사는 관할지역 천연가스 공급망 운영관리, 소내 공급설비 예방점검 및 경정비업무를 담당하면서 【표 2】 와 같이 지사 사옥 내 설치된

승강기를 유지관리하고 있다.

승강기법 제31조 제1항 따르면 승강기의 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회 이상 하고 그 결과를 승강기안전종합정보망에 입력하도록 되어 있으며, 제4항에 따르면 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 제39조 제1항 전단에 따라 승강기의 유지관리를 업으로 하기 위하여 등록을 한 자(이하 “유지관리업자”라 한다)로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다고 되어 있다.

이에 ■■■■본부 ○○○○부와 ◆◆◆◆본부 ☆☆지사는 관할 사옥 승강기의 자체점검을 직접 시행하지 않고, 각각 유지관리업자와 승강기 유지관리용역 계약을 체결하여 승강기를 관리하고 있으며, 동 용역의 주요 업무는 월 1회 정기점검, 주·야간 및 공휴일 비상사고 발생 시 긴급점검 및 보수, 대외기관 검사 시 사전점검 및 검사 입회 등으로 구성되어 있다.

2. 유지관리업자의 안전관리 활동 보고 관리 소홀

가. 관계규정 및 판단근거

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(이하 “승강기관리규정”이라 한다) 제12조 및 제13조에 따르면 유지관리업자는 승강기안전종합정보망에 자체점검 결과의 입력과 별도로 자체점검 등을 포함한 안전관리 활동에 관한 사항을 매월 관리주체에게 보고해야 하고, 관리주체는 유지관리업자가 유지관리업무를 철저히 수행하도록 관리·감독해야 한다고 되어 있다.

이에 “■■■■본부 사옥 승강기 유지관리용역”의 과업내용서 특기시방 제6조에도 계약상대자는 정기점검 및 긴급 점검보수, 예방점검 보수를 행한 후 점

검표를 작성하여 감독원에게 제출토록 하고 있으며, 감독원은 해당 점검표를 확인한 후 미흡하거나 부적정할 경우에는 재 점검보수를 지시할 수 있도록 되어 있다.

따라서 승강기 관리주체인 ■■■■본부 ○○○○부는 유지관리업자로부터 매월 유지관리 업무에 관한 사항을 보고 받고, 필요한 경우 보완 지시를 하는 등 유지관리업자가 유지관리 업무를 철저히 수행토록 관리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 승강기 유지관리용역의 안전관리 활동에 관한 사항을 살펴본 바, ■■■■본부 사옥 승강기 유지관리용역의 유지관리업자는 【표 3】과 같이 지난 3년간 동 용역을 수행하면서 자체점검 결과 등을 포함한 안전관리 활동에 관한 사항을 서면 보고하지 않고 있으며, 그럼에도 ■■■■본부 ○○○○부는 이에 대한 아무런 조치도 취하지 아니하였다.

【표 3】 자체점검 결과 등 안전관리 활동 보고 현황

부 서		점검결과 보고 여부	제출 주기	비 고
◆◆◆◆	○○○○부	제 출	분기별	기성 요청 시
	☆☆지사	제 출	월별	-
◆◆	○○○○부	제 출	월별	기성 요청 시
■■■■	○○○○부	미제출	-	-

※ 출처: 확인서 "승강기 유지관리용역 시행에 관한 사항"(■■■■본부 ○○○○부)

3. 예정가격 작성 시 표준유지관리비 미적용

가. 관계규정 및 판단근거

승강기법 제41조 제1항에 따르면 행정안전부장관은 승강기의 안전관리와 유지관리에 관한 도급계약 당사자의 이익을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 승강기에 관한 전문기관을 지정하여 관리주체가 부담하여야 할 유지관리비의 표준이 될 금액을 정하여 공표하도록 하고, 계약당사자가 이를 활용할 것을 권고할 수 있도록 되어 있다.

이에 승강기관리규정 제25, 26조에 따라 표준관리비 산정기관으로 지정된 한국승강기안전공단은 매년 10월 10일까지 다음 연도의 표준관리비를 산정하여 공표하고 있으며, 승강기관리규정 제27조에 따르면 승강기 관리주체는 관계 법령에 따라 유지관리업자 선정을 위한 입찰공고를 하려는 경우에는 표준유지관리비를 예정가격으로 활용할 수 있도록 되어 있다.

또한, 한국승강기안전공단에서 공표한 「2023년 승강기 표준유지관리비」에 따르면, 승강기 표준유지관리비의 70% 이하로 유지관리 계약된 자체점검 현장은 정부합동 실태점검 대상이 되며, 실태점검 결과 자체점검기준 위반이 발견될 경우에는 동법 제82조 제2항 제13, 14, 15호에 따라 500만 원 이하의 과태료 부과 대상이 된다고 명시되어 있다.

따라서 ■■■■본부 ○○○○부는 승강기 유지관리업자의 적정이익 보장과 이를 통한 부실점검 방지 및 유지보수업무의 품질향상을 위하여 승강기 유지관리업자 선정을 위한 용역 계약 추진 시 한국승강기안전공단에서 표준유지관리비를 예정가격으로 산정하여, 동 예정가격의 70% 이상의 적정가격으로 낙찰될 수 있도록 적절한 방식으로 입찰을 추진할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■본부 ○○○○부는 본부 사옥에 설치된 총 3대의 승강기 유

지관리용역을 연 단위 계약으로 매년 시행하면서 한국승강기안전공단에서 공표한 표준유지관리비를 적용하여 예정가격을 산정하지 아니하고, 【표 4】와 같이 소액 간이용역으로 추진하면서 다년간 동일 가격으로 동일 업체와 수의계약을 체결하고 있다.

【표 4】 ■■■■본부 사옥 승강기 유지관리용역 계약 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

연 도	계약방법	계약상대자	계약금액	용역기간
2023년	간이용역(수익)	■■■■■■■■(주)	3,056,400	2023. 01. 09.~2023. 12. 31.
2022년	간이용역(수익)	■■■■■■■■(주)	3,056,400	2022. 01. 21.~2022. 12. 31.
2021년	간이용역(수익)	■■■■■■■■(주)	3,056,400	2021. 01. 25.~2021. 12. 31.
2020년	간이용역(수익)	■■■■■■■■(주)	3,056,400	2020. 01. 17.~2020. 12. 31.

※ 출처: 간이용역 계약 시행품의 문서(■■■■■본부 ○○○○부)

그 결과 동 용역은 「2023년 승강기 표준유지관리비」로 산정한 예정가격 6,576,000원 대비 약 46% 수준으로 저가 계약(3,056,400원)되고 있어 유지보수 업무의 품질향상을 추구토록 마련된 승강기법 관련 조항 제정취지에 부합하지 않게 되었고, 승강기 유지관리업자의 적정이익을 보장하지 않음으로써 부실점검 및 이로 인한 안전사고 발생 위험의 증가가 우려된다.

4. 승강기 운행정지에 따른 보수료 조정 소홀

가. 관계규정 및 판단근거

승강기법 제32조에 제1항에 따르면 관리주체는 승강기에 대하여 행정₂부 장관이 실시하는 정기검사, 수시검사 및 정밀안전검사 등 안전검사를 받아야 하며, 제2호에 따르면 관리주체는 안전검사에서 불합격한 승강기를 운행할 수 없으며, 운행을 하려면 행정₂부령으로 정하는 기간에 안전검사를 다시 받아 합

격하여야 한다고 되어 있다.

또한, 승강기법 제31조 제3항에 따르면 제1항에도 불구하고 제32조 제1항에 따른 안전검사에 불합격한 승강기에 대해서는 자체점검의 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 되어 있다.

이에 “■■■■■본부 사옥 승강기 유지관리용역”의 과업내용서 특기시방 제9조에 따르면 계약기간 중 발주자에 의해 승강기의 검사 연기신청서를 한국승강기안전센터 또는 한국승강기안전공단에 제출하여 승강기 운영을 중지한 경우 운행 정지 확정일 이후에는 해당 승강기 보수료를 지급하지 아니하며, 운영을 재개할 경우에는 정기검사 완료일부터 보수료를 산정하여 지급해야 하며, 점검기간이 1개월 미만일 경우에는 보수료를 일수로 산정하여 지불토록 되어 있다.

한편, 「공사관리규정」 제78조 및 제79조에 따르면 간이공사의 산출내역은 3개 이상 다른 업체에 공사 자체 전자조달시스템을 통하여 견적서를 제출토록 함으로써 갈음할 수 있고, 견적서는 공사비의 세부산출근거가 되는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤의 명세서를 포함하여 작성토록 되어 있다.

또한, 동 규정 제86조 제1항에 따르면 간이공사(용역)의 정산이 필요한 경우에는 변경이 있는 항목만을 계산하여 증감액을 산출하여 별지 제11호 서식상의 공사비정산서란에 명시해야 하며, 제1항의 증감액을 간이공사지지서에 기입하고, 공사수급인의 날인을 받음으로써 변경계약을 갈음토록 되어 있다.

따라서 ■■■■■본부 ○○○○부는 승강기 유지관리용역의 계약을 관리함에 있어 안전검사 불합격 및 안전검사 연기 등으로 승강기 운영이 중지된 때에는 해당 승강기의 운영 중지 확정일로부터 운영 재개일(정기검사 완료일)까지의 기간을 일할 계산하여 보수료 산정 시 감액해야 하며, 간이용역으로 계약이 체결된

경우에는 계약상대자가 제출한 산출내역서(견적서)를 기준으로 공사비정산서 및 간이공사지시서 기입 등을 통해 정산해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ■■■■본부 사옥 승강기의 지난 3년간 운행 현황을 살펴본 바, 【표 5】와 같이 2020년과 2023년 용역 수행 시 자재창고 내 설치된 화물용 승강기(승강기 번호: 0000-000)가 안전검사 불합격으로 각각 38일과 24일간 운행정지가 되었음에도 ■■■■본부 ○○○○부는 해당 보수료를 감액 조치하지 아니하였다.

그 결과 2020년 용역의 경우 중지기간에 따른 보수료 115,482원(부가가치세 포함)이 추가 지급되었고, 2023년 용역의 경우 중지기간에 따른 보수료 72,624원(부가가치세 포함)을 감액 정산할 필요가 있게 되었다.

【표 5】 ■■■■본부 사옥 승강기 운행중지 현황

(부가가치세 별도)

연 도	승강기 위치	승강기 번호	중지기간	중지일	감액 보수료*
2020년	자재창고	0000-000	2020. 09. 21.~ 2020. 10. 28.	38일	104,984원
2023년	자재창고	0000-000	2023. 01. 09.~ 2023. 02. 01.	24일	66,022원
합 계				62일	171,006원

* 감액보수료 일할 계산 근거

- 2020년: 84,900원 × 10/30 + 84,900원 × 28/31 = 104,984원

- 2023년: 84,900원 × 23/31 + 84,900원 × 1/28 = 66,022원

※ 출처: 확인서 “승강기 유지관리용역 시행에 관한 사항(■■■■본부 ○○○○부)”

5. 중소기업자간 경쟁제품 계약관리 부적정

가. 관계규정 및 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조

및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조에 따르면 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제6조 및 동법 시행령 제6조에 따르면 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있도록 되어 있으며, ‘승강기유지보수서비스’는 2009. 1. 1. 이후 중소기업자간 경쟁제품으로 지정(중소기업청공고 제2008-194호)되어 현재까지 중소기업자간 경쟁제품으로 분류되어 오고 있다.

또한, 동법 제7조에 따르면 공공기관의 장은 경쟁제품에 대해서는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 되어 있다.

여기서 동법 제7조 제1항의 “대통령령으로 정하는 특별한 사유”란 다른 법률에서 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우 등으로서 경쟁입찰의 예외가 가능토록 되어 있다(시행령 제7조 제1항).

따라서 ◆◆◆◆본부 ☆☆지사는 유지관리업자와 용역을 체결하여 자체점검 등을 대행하게 하려는 경우, ‘유지보수서비스’가 중소기업자 간 경쟁제품임을 감안하여 특별한 사유가 없는 한 중소기업자만을 대상으로 경쟁입찰 또는 지명경쟁 입찰을 통해 조달계약을 체결해야 하며, 추정금액 1천만 원 미만의 간이용역으로 수의계약을 체결하여 용역을 추진코자 할 경우에도 판로지원법 시행령 제7조 제1항에 의거 중소기업자로부터 견적을 받아 수의계약을 체결해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆본부 ☆☆지사의 승강기 유지관리용역 계약 현황을 살펴본 바, ☆☆지사는 2013. 4. 26. ☆☆지사 신축건물 입주 이후 2013. 12. 3. 처음으로 승강기 유지보수 용역을 간이용역으로 추진하면서 중소기업자가 아님에도 동 승강기의 제조 및 설치 업체인 ○○○○○○○○○(○○○○○○○○○○)와 수의계약을 체결하였으며, 이 과정에서 중견기업인 ○○○○○○○○○는 해당 업무를 직접수행하지 아니하고 ㉠㉡지역 협력업체인 (주)@@@@@@@에 하도급을 주어 해당 용역을 수행하였다.

【표 6】 ☆☆지사 사옥 승강기 유지관리용역 계약 현황

용역명	계약상대자	하도급사	계약기간	비 고
승강기 유지보수 위탁점검 용역	○○○○○○○○○○	(주)@@@@@@@	2013. 12. 16. ~ 2014. 12. 15.	1년단위 자동연장

※ 출처: 확인서 "승강기 유지관리용역 계약에 관한 사항"(◆◆◆◆본부 ☆☆지사)

그 이후 계약 만료에 따른 후속 용역 추진 시, 중소기업자간 경쟁입찰 또는 수의계약(간이용역) 등 적법한 절차에 따른 '신규계약'을 추진하지 아니하고, 2013년 최초 용역 계약 시 국가계약법 관련 규정에 부합하지 않음에도 계약서에 삽입된 '1년 단위 자동연장' 조항을 근거로 현재까지 계약상대자와의 용역 계약을 연장해 오고 있다.

그 결과 국가계약법에 따른 경쟁입찰 또는 「공사관리규정」에서 정한 간이용역 절차(3인 비교견적을 통한 수의계약)에 따라 계약상대자를 선정하지 않음으로써 특정 업체에게 특혜를 주는 결과를 초래하는 등 공정계약을 추구하는 국가계약법의 계약정신에 부합하지 않게 되었다.

또한, 중소기업자간 경쟁제품임에도 중소기업자와 직접 계약하지 않고 하도

급하는 방식으로 업무를 추진함으로써 적정 대가 보장을 통해 중소기업 육성코
자하는 국가 정책에 반하는 결과를 초래하였고, 이는 결국 유지보수 업무의 품
질저하로 귀결될 수 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

■■■■■본부 ○○○○○부와 ◆◆◆◆◆본부 ☆☆지사는 동 감사지적 사항과
관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

승강기 안전관리 활동보고서를 제출받지 않은 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니
다. (부서주의)

■■■■■본부장은

① 승강기 유지관리용역 계약 시 ‘승강기 표준유지관리비’를 적용하여 예정가격
을 산정하시기 바라며, (개선)

② 2020년 자재창고 승강기 운행정지 기간에 해당하는 보수료 115,482원을 환수
조치하시고, 2023년 승강기 운행정기 기간에 해당하는 보수료 72,624원을 감액
조치하시기 바랍니다. (시정)

◆◆◆◆◆본부장은

현 승강기 유지보수용역 만료 시 자동연장을 중지하고, 중소기업자를 대상으로
경쟁입찰 또는 수의계약(간이용역) 등 적법한 절차에 따라 신규입찰 추진하시기
바랍니다. (통보)

[관련부서]

■■■■본부 ○○○○부 (부서주의, 개선, 시정)

◆◆◆◆본부 ☆☆지사 (통보)